İslam Ticaret Hukuku

Çalışma Dosyası

01. Hafta • Ticaret ahlakının temel ilkeleri

İçindekiler

Haftanın Özeti 1
- Ticaret ahlakı ve hukukî sorumluluk 1
- Dürüstlük yemin ve doğru tanıtım 2
- Ölçü tartı ve piyasanın korunması 2
- Sözleşmenin açıklığı ve kayıt 3
- Malın niteliği ve canlılara zarar vermeme 3
- Emek ibadet ve meşru kazanç 4

Çalışma Paketi 4
- Bilinmesi Gereken / Önemli Noktalar 4
- Anahtar Kavramlar ve Zor Kelimeler 4
- Kişi - Eser - Akım Haritası 7
- Karşılaştırma ve İlişki Tabloları 8
- 5 Dakikalık Hızlı Tekrar 8
- Terim ve Eser Dizini - Hızlı Başvuru 9
- Akademik Kaynaklar, Eserler ve Tavsiyeler 10

Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar 10
- 20 Soruluk 4 Şıklı Bağımsız Test 11
- Cevap Anahtarı 14

Haftanın Özeti

Ticaret ahlakı ve hukukî sorumluluk

İslam ticaret hukukunda kazancın miktarı kadar nasıl elde edildiği de önemlidir. Doğru bilgi vermek, güvenilir olmak, sözünü tutmak ve başkasının hakkını gözetmek, alışverişin ahlakî temelini oluşturur. İnanç ve ibadetlerin davranışa yansıması, ticari ilişkilerde de görünür olmalıdır. Bununla birlikte insanların tarih boyunca yaptığı her uygulama ideal ölçüye uygun değildir; bir kişinin davranışı ile dinin öngördüğü ilke ayrı değerlendirilir.

Ahlakî sorumluluk, davranışın dürüstlük, adalet ve hak gözetme bakımından değerlendirilmesidir. **Akdin hukukî geçerliliği** ise sözleşmenin hukukî sonuç doğurması için gereken şartlarla ilgilidir. Günah olan bir davranışın bulunduğunu söylemek, her durumda akdin kendiliğinden geçersiz olduğunu söylemek değildir. İhlalin türü ve ilgili hukukî şartlar ayrıca incelenir.

İlk haftanın on üç ilkesi; dürüstlük, alışverişte yeminden kaçınma, doğru tanıtım, adil ölçü ve tartı, ihtikârdan uzak durma, sahte talep oluşturmama, üreticinin bilgisizliğini kullanmama, sözleşmeleri kaydetme, yasak veya zararlı mallardan kaçınma, çalışan hakları, ibadet sorumluluğu, faizden uzak durma ve aldatmama çevresinde birleşir. Bu çerçeve, ileride incelenecek akitlerin ahlakî zeminidir; ticaret hukukunun bütün ayrıntıları bu girişte tüketilmez.

Dürüstlük yemin ve doğru tanıtım

Dürüstlük, yalnız maddî başarı sağladığı için değil, başlı başına bir sorumluluk olduğu için benimsenir. Abdurrahman b. Avf'ın pazara yönelmesi ve Hz. Hatice ile Hz. Peygamber arasındaki güvene dayalı ticari ilişki, çalışma ve güvenin önemini gösterir. Kazanç ile **infak** (إِنْفَاقٌ), yani malı Allah rızası için paylaşma ve harcama, birlikte düşünülebilir. Ancak tarihî bir örnekten herkes için zorunlu bir bağış oranı veya dürüst olan herkesin mutlaka zenginleşeceği sonucu çıkarılmaz.

Yemin, müşterinin güvenini kazanmak için alışkanlık hâline getirilmemelidir. Yalan yere yemin, doğru tanıtımın yerine geçmez. Yeminlerin türü de önemlidir: **Gamûs yemini** (يَمِينُ الْغَمُوسِ), geçmişteki veya şimdiki bir durum hakkında bilerek yalan yere yemindir. **Mün'akit yemin** (الْيَمِينُ الْمُنْعَقِدَةُ), şartlarına uygun biçimde gelecekte bir işi yapmaya veya yapmamaya ilişkin bağlayıcı yemindir.

Editöryal Doğrulama • Yeminin türü ve kefâret

Her yalan yemin için aynı kefâret hükmü kurulmaz. Gamûs yemininde çoğunluk kefâret öngörmezken Şâfiîler öngörür; tövbe ve ihlal edilen hakkın giderilmesi sorumluluğu korunur. Mün'akit yemin bozulduğunda kefâret gerekir. Yemin kefâretinde on yoksulu doyurma, giydirme veya bir köleyi özgürlüğüne kavuşturma seçeneklerinden birini yerine getirme imkânı bulunmayan kişi üç gün oruç tutar. Oruç, diğer seçeneklerle aynı düzeyde serbest bir ilk tercih değildir.

Kaynak: TDV İslâm Ansiklopedisi, "Yemin"; Suat Yıldırım Meali, Mâide 5/89. Ayrıntılı kaynaklar ve tam meal İlaveli Ders'te gösterilir.

Reklam ve ürün tanıtımı doğru bilgiye dayanmalıdır. Üründe bulunmayan bir niteliği varmış gibi göstermek veya bilinen kusuru gizlemek alıcının kararını bozar. Tanıtımın amacı satış yapmak olsa da bu amaç yalanı meşrulaştırmaz. Ürünün gerçeği kadar fiyat ve piyasa bilgisi hakkında da dürüst davranılmalıdır.

Ölçü tartı ve piyasanın korunması

Ölçü ve tartıda adalet, miktar küçük olduğunda da geçerlidir. **Dara**, kabın veya ambalajın ağırlığıdır. Net ürün ağırlığıyla satış yapılıyorsa dara çıkarılır; ambalaj için ayrıca ücret alınacaksa bu açıkça belirtilir. Kap ağırlığını gizlice pahalı ürünün ağırlığına katmak, müşterinin ödediği bedelle aldığı mal arasındaki dengeyi bozar.

İhtikâr (اِحْتِكَارٌ), piyasa ihtiyacını istismar ederek malı tutma ve arzı geciktirme yoluyla zarar doğuran davranışı ifade eder. Malı korumak veya düzenli tedarik sağlamak için depolamak tek başına ihtikâr değildir. Değerlendirmede insanların ihtiyacı, piyasaya verilen zarar ve istismar birlikte dikkate alınır.

Neceş (نَجْشٌ), satın alma niyeti bulunmadan sahte talep oluşturup gerçek müşteriyi etkilemektir.

Göstermelik müşterinin ürünü överek veya teklif vererek talebi yüksekmiş gibi göstermesi bunun örneğidir. Gerçek alıcıların açık usulle fiyat artırması aynı davranış değildir. Başkasının ilerlemiş pazarlığını bozmak da ayrıca kaçınılması gereken bir müdahaledir.

Pazara gelen üreticinin güncel fiyatları bilmemesinden yararlanarak onu yanıltmak, emeğinin karşılığını zedeler. **Telakkī'r-rukbân** (تَلَقِّي الرُّكْبَانِ), pazara gelen satıcıları piyasaya ulaşmadan karşılama meselesinin adıdır. Taşıma, saklama ve dağıtım gibi gerçek hizmetler sunan aracılık ile piyasa bilgisini gizleyerek sağlanan haksız kazanç ayrı değerlendirilir. Her aracılık faaliyeti veya her fiyat farkı aynı hükümle açıklanamaz.

Sözleşmenin açıklığı ve kayıt

Akit (عَقْدٌ), tarafların hukukî sonuç doğurmak üzere kurduğu sözleşmedir. Anlaşmanın bedeli, ödeme zamanı, para birimi, teslim şartları ve tarafların yükümlülükleri baştan açık olmalıdır. **Vade**, borcun yerine getirilmesi için kararlaştırılan zamandır. Belirsiz mevsim ifadeleri, konuşulmamış kâr paylaşımı veya farklı hatırlanan tutarlar uyuşmazlık doğurabilir.

Yazılı kayıt, üzerinde anlaşılmış şartları korumaya ve hakkı ispat etmeye yardım eder. Bakara sûresindeki müdâyene âyeti, vadeli borçların yazılmasını ve belgelendirilmesini ele alır. Ancak her akdin geçerliliğini aynı yazılı şekil şartına bağlamak doğru değildir. İşlemin kurulması için gereken şekil ile bir uyuşmazlıkta hakkın ispatı ayrı konulardır. Sermaye ve emeğin bir araya getirildiği ortaklıklarda da kâr paylaşımı ve çalışma sorumlulukları sonradan anlaşılır diye belirsiz bırakılmamalıdır.

Malın niteliği ve canlılara zarar vermeme

Ticarete konu olan şeyin dinî niteliği ve doğuracağı zarar önemlidir. Kazançlı olması, yasak bir malın ticaretini kendiliğinden meşru kılmaz. Bir malı tüketme hükmü ile onu üretme, taşıma veya satma faaliyeti kendi delilleri ve şartlarıyla değerlendirilir. Alıcının farklı bir inanca mensup olması, satıcının sorumluluğunu tek başına ortadan kaldırmaz.

Yiyecek hükümlerinde **tayyibât** (الطَّيِّبَاتُ) iyi ve temiz şeyleri, **habâis** (الْخَبَائِثُ) kötü ve pis şeyleri ifade eder. Bu kavramların belirli hayvanlara uygulanmasında mezhep farkları bulunabilir. Kaynak metin ile o metinden çıkarılan yorum aynı şey değildir. Ürünü güzel göstermek için insan sağlığına zarar veren bir madde kullanmak da kazanç amacıyla hak ihlalidir. Hayvanlarla ilgili değerlendirmelerde bakım, ihtiyaç ve fiilen verilecek zarar gözetilir; tek bir örnekten bütün türler için hüküm çıkarılmaz.

Emek ibadet ve meşru kazanç

İşveren, ücretin hakkıyla ve zamanında ödenmesinden; işçi, üstlendiği işi özenle yapmaktan sorumludur. Farz ibadetlerin yerine getirilebilmesine imkân sağlanması ile çalışma süresinin amacına uygun kullanılması birlikte gözetilir. İbadet izni, işin gereksiz biçimde aksatılması veya başkasının hakkının ihmal edilmesi için gerekçe değildir.

Cuma namazıyla yükümlü kişinin cuma çağrısı üzerine alışverişi bırakması gerekir. Bu özel vurgu, diğer namazların ticaret sebebiyle terk edilebileceği anlamına gelmez. Namazı vaktinde kılma sorumluluğu günlük ticari hayatın içinde de devam eder.

Faizden, yalandan ve aldatmadan uzak durmak meşru kazancın temel sınırlarındandır. Bir işlemin yalnız adına bakmak yeterli değildir; konusu, bilgiye dayalı irade, bedel ve diğer şartları birlikte incelenir. İlk haftanın ortak sonucu, ticari beceriyi başkasının bilgisizliğini kullanmakla özdeşleştirmemek ve kazancı hak gözeterek elde etmektir.

Çalışma Paketi

Bilinmesi Gereken / Önemli Noktalar

• Dürüstlük kazancın büyüklüğüne bağlı bir tercih değildir. Doğru tanıtım, yalan yeminden kaçınma ve bilinen kusuru açıklama aynı sorumluluğun parçalarıdır.

• Ölçü ve tartıdaki küçük farklar da hak ihlaline yol açabilir. Net tartımda ürün ile kabı ayırmak gerekir.

• Piyasanın korunmasında ihtikâr, sahte talep ve üreticinin bilgisizliğini kullanma farklı sorunlardır. Depolama, gerçek artırma ve meşru aracılık kendiliğinden bu yasaklarla özdeş değildir.

• Sözleşme açıklığı; bedel, para birimi, vade, teslim ve üstlenilen işin konuşulmasını gerektirir. Yazılı kayıt, anlaşmanın yerine geçmez; üzerinde anlaşılanı korur.

• İşlemin konusu ve meydana getirdiği zarar, yalnız kâr oranına bakılarak göz ardı edilemez. Kaynak metin ile mezhep yorumu ayrı öğrenilir.

• İşçi ve işveren hakları karşılıklıdır. Ücret, çalışma özeni, farz ibadet imkânı ve izin süresinin kullanımı birlikte gözetilir.

• Cuma yükümlülüğü ve diğer namazların vaktinde edası ticari kazanç uğruna ihmal edilmez. Faizden ve aldatmadan kaçınma aynı meşru kazanç çerçevesindedir.

Anahtar Kavramlar ve Zor Kelimeler

Kavram	Kısa tanım	Konu içindeki bağlam
Akit عَقْدٌ	Tarafların hukukî sonuç doğurmak üzere kurduğu sözleşme.	Yazma, şahitlik, irade açıklaması ve geçerlilik şartlarını ayırmak için kullanılır.

Kavram	Kısa tanım	Konu içindeki bağlam
Muamelat مُعَامَلَاتٌ	İnsan ilişkilerine ait hükümleri anlatan alan; tasnife göre kapsamı değişebilir.	İnanç, ibadet ve ahlakın insan ilişkileriyle bağını kurar.
İtikat اِعْتِقَادٌ	İnanca ilişkin esaslar.	İnancın davranışa yansıması tartışılırken ahlaktan ayırt edilir.
Tövbe-i nasuh تَوْبَةٌ نَصُوحٌ	Pişmanlık, günahı bırakma ve yeniden işlememeye içten karar verme ile açıklanan tövbe.	Allah ile ilişkide samimiyet ve davranışı düzeltme iradesini açıklar.
İnfak إِنْفَاقٌ	Malı Allah rızası için paylaşma ve harcama.	Ticari kazancın paylaşma sorumluluğuyla ilişkisini gösterir.
Mülayemet مُلَايَمَةٌ	İlişkide yumuşaklık ve kolaylık gösterme.	Müşteriye yumuşak davranma ve borçluya kolaylık gösterme örnekleriyle bağlantılıdır.
Lağv yemini يَمِينُ اللَّغْوِ	Yanlışlıkla, doğru sanılarak veya yemin kastı olmadan söylenen yemin.	Her yemin ifadesinin aynı sorumluluğu doğurmadığını gösterir.
Gamûs yemini يَمِينُ الْغَمُوسِ	Geçmişteki veya şimdiki bir durum hakkında bilerek yalan yere yemin.	Satıcının bildiği alış bedeli hakkında yalan yere yemin etmesiyle örneklendirilir.
Mün‘akit yemin الْيَمِينُ الْمُنْعَقِدَةُ	Şartlarına uygun, geleceğe yönelik bağlayıcı yemin.	Geleceğe yönelik sözün bozulması ve kefâret konusu içinde değerlendirilir.
Kefâret كَفَّارَةٌ	Belirli ihlaller için öngörülen dinî telafi yükümlülüğü; türüne göre şartları değişir.	Yeminin türü ve bozma şartları belirlenmeden tek sonuç verilemeyeceğini hatırlatır.
Dara	Tartılan ürünün kabına veya ambalajına ait ağırlık.	Kap ağırlığının ürün bedeline gizlice katılmasını önleyen hesap unsurudur.

Kavram	Kısa tanım	Konu içindeki bağlam
İhtikâr اِحْتِكَارٌ	Piyasa ihtiyacını istismar eden, malı tutarak zarar doğuran davranışın fıkhî adı.	Depolama ile kıtlığı istismar etmenin neden ayrılması gerektiğini açıklar.
Neceş نَجْشٌ	Satın alma niyeti olmadan sahte talep oluşturup müşteriyi etkileme.	Göstermelik müşterinin gerçek alıcı üzerindeki etkisini tanımlar.
Telakkī'r-rukbân تَلَقِّي الرُّكْبَانِ	Pazara gelen satıcıları piyasaya ulaşmadan karşılama konusu.	Üreticinin piyasa bilgisine ulaşmadan satışa yöneltilmesini tartışmaya açar.
Müdâyene âyeti آيَةُ الْمُدَايَنَةِ	Vadeli borcun yazılması ve belgelendirilmesini ele alan Bakara 2/282.	Yazılı belge, vade ve şahitliğin hak koruma işleviyle birlikte okunur.
Vade	Borcun yerine getirilmesi için kararlaştırılan zaman.	Borcun ne zaman istenebileceği konusundaki uyuşmazlığı önler.
Tayyibât / habâis الطَّيِّبَاتُ / الْخَبَائِثُ	Yiyecek hükümlerinde temiz-iyi ile pis-kötü niteliğini anlatan kavramlar.	Kaynak metnin kapsamına ilişkin mezhep yorumlarıyla birlikte değerlendirilir.
İrade sakatlığı	Kararın hata, aldatma veya baskı gibi etkenlerden etkilenmesiyle ilgili hukukî mesele.	Yalan, tehdit ve aldatmanın karar üzerindeki etkisini anlamaya yardım eder.
Rıza رِضًا	İşlemi kişinin kendi iradesiyle kabul etmesi; konu ve diğer geçerlilik şartlarıyla birlikte incelenir.	Doğru bilgi ve meşru işlem konusu ile birlikte değerlendirilir.

Kavram	Kısa tanım	Konu içindeki bağlam
Hisbe ve muhtesip حِسْبَةٌ / مُحْتَسِبٌ	Pazar denetimini de kapsayan tarihî kurum ve bu denetimde görev alan kişi.	Ölçü ve tartıdaki bireysel sorumluluğun kurumsal denetim boyutunu gösterir.
Tedlîs veya tağrîr تَدْلِيسٌ / تَغْرِيرٌ	Yanıltıcı bilgi ya da davranışla karşı tarafın kararını etkileme.	Kusurun gizlenmesi ve yanıltıcı tanıtım örneklerini açıklar.
Gabn غَبْنٌ	Malın değeri ile bedeli arasındaki dengesizlik; fesih şartları ayrıca incelenir.	Fiyat farkının tek başına her durumda fesih hakkı doğurmadığını gösterir.
Ayıp muhayyerliği خِيَارُ الْعَيْبِ	Malın kusuru sebebiyle şartlarına göre tanınabilen seçim hakkı.	Malın kusuru ile diğer aldatma biçimlerinin sonuçlarını ayırmaya yardım eder.

Editöryal destek: Kavramların kısa açıklamaları ilgili ders materyali, TDV İslâm Ansiklopedisi ve Diyanet kaynaklarıyla denetlenmiştir. Hisbe, gabn ve ayıp muhayyerliği gibi materyal katkılarının ayrıntıları İlaveli Ders'te görünür destek alanlarında açıklanır.

Kişi - Eser - Akım Haritası

Kişi	Haftadaki yeri	Hatırlanacak ilişki
Hz. Peygamber	Ticaret ve ahlak örnekliği	Güvenilirlik, doğru tanıtım ve hak gözetme.
Hz. Âişe	Peygamber ahlakına ilişkin açıklama	Kur'an ile yaşanan ahlakın bağı.
Abdurrahman b. Avf ve Sa'd b. Rebî'	Hicret sonrasında dayanışma ve ticaret	Yardım teklifi ve çalışarak geçim kurma iradesi.
Hz. Hatice	Güvene dayalı ticari ilişki	Güvenilir kişiliğin iş ve insan ilişkilerindeki önemi.

Kişi	Haftadaki yeri	Hatırlanacak ilişki
Gazzâlî	İhyâʾü ʿulûmi’d-dîn	İbadet ve ahlak bütünlüğü; eser aktarımı ile doğrulanmış birebir alıntının ayrılması.

Karşılaştırma ve İlişki Tabloları

Yemin türlerinin ayrılması

Ölçüt	Gamûs yemini يَمِينُ الْغَمُوسِ	Mün‘akit yemin الْيَمِينُ الْمُنْعَقِدَةُ
Konusu	Geçmişteki veya şimdiki durum hakkında bilerek yalan yemin.	Gelecekte yapma veya yapmamaya ilişkin bağlayıcı yemin.
Sorumluluğun sebebi	Bilinen gerçeğe aykırı yemin edilmesi.	Usulüne uygun bağlayıcı yeminin bozulması.
Kefâretin yeri	Çoğunluk kefâret öngörmez; Şâfiîler öngörür. Tövbe ve ihlal edilen hakkın giderilmesi gerekir.	Bozulduğunda kefâret gerekir; gücü yetmeyen için oruç seçeneği bulunur.

Ahlakî değerlendirme ve hukukî geçerlilik

Ölçüt	Ahlakî değerlendirme	Akdin hukukî geçerliliği
İnceleme konusu	Dürüstlük, güven, niyet ve karşı tarafın hakkını gözetme.	Akdin kurulması ve hukukî sonuç doğurması için gereken şartlar.
Yanıltıcı reklam	Gerçek niteliği saklama ve yalanın sorumluluğunu inceler.	Yanıltmanın akde, fesih imkânına ve zararın giderilmesine etkisi şartlara göre incelenir.
Cuma vaktindeki satış	Yükümlü kişinin alışverişi bırakma emrine uyup uymadığını inceler.	Geçerlilikte mezhep farkı vardır; yasak davranışın hükmüyle tekleştirilmez.

5 Dakikalık Hızlı Tekrar

• Ahlakî sorumluluk ve sözleşmenin hukukî sonucu ayrı değerlendirme alanlarıdır.

• Güven, doğru bilgi ve verilen söze bağlılıkla gelişir.

• İnfakın değeri, her işlem için aynı bağış oranını zorunlu kılmaz.

• Gamûs bilerek yalan yemindir; mün‘akit yemin gelecekteki davranışa ilişkindir.

• Yemin kefâretinde oruç, diğer seçeneklere gücü yetmeyenin yoludur.

• Tanıtımda olmayan özellik eklenmez; bilinen kusur saklanmaz.

• Net ürün ağırlığı, brüt ağırlıktan daranın çıkarılmasıyla bulunur.

• İhtikârın ayırt edici sorunu, ihtiyaç üzerinden zarar ve istismar doğurmasıdır.

• Neceşte gerçek satın alma isteği yerine göstermelik talep vardır.

• Aracılık değerlendirilirken hizmet ile bilgi farkını kötüye kullanma ayrılır.

• Yazılı kayıt, şartların korunmasına ve hakkın ispatına yardım eder.

• Malın hükmü ile onu satışa sunma biçimi birlikte incelenir.

• Ücret, çalışma özeni ve farz ibadet imkânı karşılıklı haklar çerçevesinde ele alınır.

• Cumanın özel hükmü, günlük namazların sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

• Kazanç arzusu, faizden ve aldatmadan kaçınma yükümlülüğünü kaldırmaz.

Terim ve Eser Dizini - Hızlı Başvuru

Ahlak ve geçerlilik — Davranışın sorumluluğu ve akdin hukukî sonucu. Ticaret ahlakı ve hukukî sorumluluk • s. 1

İnfak — Malı Allah rızası için paylaşma. Dürüstlük yemin ve doğru tanıtım • s. 2

Gamûs ve mün‘akit — Yalan yemin ile geleceğe ilişkin bağlayıcı yemin. Yemin türlerinin ayrılması • s. 8

Kefâret — Bağlayıcı yeminin bozulmasının telafisi. Dürüstlük yemin ve doğru tanıtım • s. 2

Dara — Kabın veya ambalajın ağırlığı. Ölçü tartı ve piyasanın korunması • s. 2

İhtikâr — İhtiyacı istismar eden mal tutma. Ölçü tartı ve piyasanın korunması • s. 2

Neceş — Satın alma niyeti olmadan sahte talep. Ölçü tartı ve piyasanın korunması • s. 2

Telakkī’r-rukbân — Pazara gelen satıcıyı piyasa öncesinde karşılama. Ölçü tartı ve piyasanın korunması • s. 2

Akit ve vade — Sözleşme ve borcun kararlaştırılmış ifa zamanı. Sözleşmenin açıklığı ve kayıt • s. 3

Tayyibât ve habâis — İyi temiz ile kötü pis nitelikleri. Malın niteliği ve canlılara zarar vermeme • s. 3

İşçi ve işveren — Ücret çalışma özeni ve ibadet imkânı. Emek ibadet ve meşru kazanç • s. 4

İhyâʾü ʿulûmi’d-dîn — Gazzâlî’nin ibadet ve ahlakı ele alan eseri. Akademik Kaynaklar, Eserler ve Tavsiyeler • s. 10

Akademik Kaynaklar, Eserler ve Tavsiyeler

- **Kur'an-ı Kerîm ve sünnet.** Çalışma tavsiyesi: İnanç, ibadet, ahlak ve insan ilişkilerine ait ölçüleri kendi davranışlarıyla karşılaştırarak okumak. İlgili tam kaynak metinleri İlaveli Ders'te konu yanında yer alır.
- **Gazzâlî, İhyâʾü ʿulûmi'd-dîn.** Anılan eser: İnanç, ibadet ve ahlak arasındaki bağ ile ihtikâra ilişkin tarihî aktarım vesilesiyle geçer. Belirli bir baskı veya bölüm için zorunlu okuma yükümlülüğü belirtilmemiştir.
- **İslam Ticaret Hukuku Sunum.** Sağlanan ders materyali: İlk haftanın ticaret ahlakı konularıyla eşleşen sayfalar açıklamalara destek verir. Sunumun sonraki akit ve finans konuları bu haftanın çalışma kapsamı değildir.

Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar

İslam Ticaret Hukuku Sunum, PDF s. 2–5 / basılı s. 1–4. Bu haftayla ilgili alan tanımı ve ahlak-hukuk bağlantısı esas alınmıştır.

Mustafa Çağrıcı, "İhyâü Ulûmi'd-Dîn", TDV İslâm Ansiklopedisi, 2000; Kaynak bağlantısı (islamansiklopedisi.org.tr). Eserin ibadetlerin ahlakî boyutunu da ele aldığı doğrulanır; bu kaynak, açıklamadaki cümlenin birebir Gazzâlî sözü olduğunu kanıtlamak için kullanılmaz.

TDV İslâm Ansiklopedisi, "Tövbe", dinî ve hukukî sonuçlar bölümü; Kaynak bağlantısı (islamansiklopedisi.org.tr).

Buhârî, Büyû', 2048; Kaynak bağlantısı (sunnah.com). Nispet sınırı, bu rivayetin lafzıyla yapılan karşılaştırmadır.

M. Yaşar Kandemir, "Hatice", TDV İslâm Ansiklopedisi; Kaynak bağlantısı (islamansiklopedisi.org.tr). Bu kaynak güvene dayalı ortaklığı, Şam seferini ve evliliğe giden süreci anlatır; tekrar eden seferlerin belirli bir sayısını bu açıklamadan çıkarmak mümkün değildir.

TDV İslâm Ansiklopedisi, "Yemin", yemin çeşitleri ve yeminin hükmü bölümleri; Mâide 5/89. Gamûs yemininin geçmiş ve şimdiki zamanı kapsayan tanımı için Diyanet Haber, "Yemin keffâreti nasıl yerine getirilir?", 5 Eylül 2023; Kaynak bağlantısı (diyanethaber.com.tr).

Saffet Köse, "Hile", TDV İslâm Ansiklopedisi; Kaynak bağlantısı (islamansiklopedisi.org.tr). Hilenin akde etkisi, fesih imkânı ve tazmin sonuçları farklı şartlarla ele alınır.

İslam Ticaret Hukuku Sunum, PDF s. 11 / basılı s. 10; TDV İslâm Ansiklopedisi, "Hisbe"; Kaynak bağlantısı (islamansiklopedisi.org.tr).

Cengiz Kallek, "Müzayede", TDV İslâm Ansiklopedisi; Kaynak bağlantısı (islamansiklopedisi.org.tr). Gerçek artırma ile alım niyeti bulunmayan göstermelik teklif bu kaynakta ayrılır.

Müslim, Büyû', 1519b; Kaynak bağlantısı (sunnah.com). Rivayet piyasa öncesi karşılama ve seçim hakkını konu edinir; belirli bir dinî topluluğa yönelik genellemeye dayanak gösterilmez.

TDV İslâm Ansiklopedisi, "Akid", şekil bakımından akitler ve akdin kuruluşu bölümleri; Kaynak bağlantısı (islamansiklopedisi.org.tr).

TDV İslâm Ansiklopedisi, "Vade"; Kaynak bağlantısı (islamansiklopedisi.org.tr).

Din İşleri Yüksek Kurulu, "Yengeç, ıstakoz, karides, kalamar ve midye gibi deniz ürünleri yenir mi?", 9 Nisan 2025; Kaynak bağlantısı (fetva.diyanet.gov.tr).

Din İşleri Yüksek Kurulu, “İş yerinde namaz kılmak için kendisine izin verilmeyen işçi veya memur ne yapmalıdır?”, 7 Ağustos 2019; Kaynak bağlantısı (kurul.diyanet.gov.tr). Farz namaza imkân sağlama ile çalışma zamanını kötüye kullanmama birlikte belirtilir.

TDV İslâm Ansiklopedisi, “Cuma”, vücûb şartları; Kaynak bağlantısı (islamansiklopedisi.org.tr).

TDV İslâm Ansiklopedisi, “Cuma”; ders sunumu, PDF s. 12 / basılı s. 11.

İslam Ticaret Hukuku Sunum, PDF s. 7, 10–11 / basılı s. 6, 9–10; TDV İslâm Ansiklopedisi, “Gabn”; Kaynak bağlantısı (islamansiklopedisi.org.tr). Bu açıklama, materyaldeki koşulsuz ifadeleri sınırlandırır; belirli bir fakihin görüşüne ait olduğu doğrulanmamış nispeti kesinleştirmez.

Ayet mealleri: Suat Yıldırım Meali, sağlanan nüsha. Özet bölümündeki konu ve hüküm açıklamaları meal alıntısı değildir; tam ayetler ve mealler İlaveli Ders’te ilgili kartlarda gösterilir.

20 Soruluk 4 Şıklı Bağımsız Test

Cevaplar yalnız belgenin sonundaki anahtardadır. Aynı soruların etkileşimli sürümünde cevapları tek tek açıp kapatabilirsiniz.

1. Ticaret ahlakının temelinde hangi tutum bulunur?

A) Kazancın miktarını işlemin diğer şartlarından önce değerlendirmek

B) Ticari başarıyı yalnız kısa sürede biriken servetle ölçmek

C) Satışın gerçekleşmesini verilen bilgiden bağımsız değerlendirmek

D) Kazancı dürüstlük ve başkasının hakkını gözeterek elde etmek

2. Akdin hukukî geçerliliği hangi konuyla ilgilidir?

A) Reklamın müşteriler tarafından beğenilme derecesiyle

B) Sözleşmenin hukukî sonuç doğurması için gereken şartlarla

C) Ticari kazancın başkalarıyla paylaşılma miktarıyla

D) Tüccarın toplum içinde elde ettiği kişisel itibarla

3. İnfak kavramının anlamı nedir?

A) Satış şartlarını belgeyle kayıt altına almak

B) Ürünün kap ağırlığını tartıdan çıkarmak

C) Borcun yerine getirileceği zamanı belirlemek

D) Malı Allah rızası için paylaşmak ve harcamak

4. Geçmişteki veya şimdiki bir durum hakkında bilerek yalan yere edilen yemine ne ad verilir?

A) Mün‘akit yemin

B) Şahitlik

C) Gamûs yemini

D) Lağv yemini

5. Mün‘akit yemin hangi konuyla ilgilidir?

A) Geçmişteki bir durumu bile bile gerçeğe aykırı aktarmakla

B) Gelecekte bir işi yapmaya veya yapmamaya ilişkin bağlayıcı sözle

C) Bir sözün yemin etme kastı bulunmadan ağızdan çıkmasıyla

D) Bir olayın yanlış hatırlandığı hâlde doğru sanılarak anlatılmasıyla

6. Yemin kefâretinde üç gün oruç tutma seçeneği ne zaman uygulanır?

A) Yemin ederken ayrıca oruç tutulacağına söz verildiğinde

B) Yemin bozulmasa da sözün güvenilirliği gösterilmek istendiğinde

C) Doyurma giydirme veya köle özgürlüğüne kavuşturma seçeneklerine güç yetmediğinde

D) Diğer seçeneklere güç yetse de oruç daha kolay bulunduğunda

7. Ürün tanıtımında hangi ilkeye uyulmalıdır?

A) Ürünün gerçek özelliklerini açıklayıp bilinen kusurunu gizlememek

B) Kusuru yalnız müşterinin özellikle sorması hâlinde açıklamak

C) Alıcının kararını etkileyecek eksikleri satıştan sonra bildirmek

D) Olmayan üstünlükleri reklamın olağan bir unsuru saymak

8. Tartımda dara neyi ifade eder?

A) Ürünün kilogram başına satış bedelini

B) Ölçüm cihazının azami tartma kapasitesini

C) Ürünün ambalajsız net ağırlığını

D) Kabın veya ambalajın ağırlığını

9. Net ürün ağırlığı nasıl bulunur?

A) Brüt ağırlıktan kap veya ambalaj ağırlığı çıkarılarak

B) Brüt ağırlığa kap veya ambalaj ağırlığı eklenerek

C) Ürünün birim fiyatı toplam satış bedeline eklenerek

D) Ürünün toplam bedeli ambalaj ağırlığından çıkarılarak

10. İhtikârın değerlendirilmesinde hangi unsurlar birlikte önem taşır?

A) Ürünün yalnız ithal veya yerli olarak üretilmesi

B) Malın her durumda aynı süre boyunca saklanması

C) Deponun büyüklüğü ve satıcının ticaret geçmişi

D) Piyasa ihtiyacının istismar edilmesi ve zarar doğması

11. Neceş nedir?

A) Satın alma niyeti olmadan sahte talep oluşturarak müşteriyi etkilemek

B) Üreticinin malını güncel fiyatı öğrendikten sonra satması

C) Satıcının bildiği ürün kusurunu alıcıya açıkça bildirmesi

D) Gerçek alıcıların açık usulle birbirinden yüksek teklif vermesi

12. Telakkī'r-rukbân hangi meseleyi ifade eder?

A) Pazara gelen satıcıları piyasaya ulaşmadan karşılama meselesini

B) Ürünün kabını net tartımdan ayırma meselesini

C) Satın alma niyeti olmadan alıcı gibi davranma meselesini

D) Sözleşme şartlarını şahitler önünde yazma meselesini

13. Akit kavramı neyi ifade eder?

A) Bir ürünün bilinen kusurunun alıcıdan gizlenmesini

B) Bir borcun yerine getirilmesi için kararlaştırılan zamanı

C) Tarafların hukukî sonuç doğurmak üzere kurduğu sözleşmeyi

D) Bir malın piyasadaki satış fiyatı ile değerinin farkını

14. Vade nedir?

A) Borç ilişkisinde tarafların anlaştığı toplam bedel

B) Borcun yerine getirilmesi için kararlaştırılan zaman

C) Yazılı anlaşmayı doğrulamak için kullanılan belge

D) Sözleşmeye konu olan malın teslim edildiği yer

15. Sözleşmenin yazılı kayda geçirilmesinin temel işlevi nedir?

A) Tarafların başlangıçtaki anlaşmazlıklarını kendiliğinden çözmek

B) Sözleşmenin konusunu ayrıca inceleme ihtiyacını kaldırmak

C) Anlaşılan şartları korumak ve hakkın ispatına yardımcı olmak

D) Bütün akit türlerini aynı geçerlilik şartlarına bağlamak

16. Tayyibât ve habâis kavramlarının anlamları sırasıyla hangisidir?

A) Gerçek teklifler — göstermelik teklifler

B) Borç veren kişiler — borç alan kişiler

C) Yazılı akitler — sözlü akitler

D) İyi ve temiz şeyler — kötü ve pis şeyler

17. İşverenin ücret konusundaki temel sorumluluğu nedir?

A) Ücretin ödeme zamanını sürekli olarak sonraya bırakmak

B) Emeğin karşılığını hakkıyla ve zamanında ödemek

C) Ücret miktarını çalışanın bilgisi dışında azaltmak

D) Anlaşılan ücreti işçinin ayrıca istemesine kadar tutmak

18. İşçinin çalışma zamanına ilişkin sorumluluğu nedir?

A) Üstlenilmiş işi uygun bulduğu başka zamana bırakmak

B) İşverenin iznini bütün özel işlerini kapsar saymak

C) İşi özenle yapmak ve izin süresini amacına uygun kullanmak

D) Verilen ibadet iznini süre gözetmeden kullanmak

19. Cuma namazıyla yükümlü kişi cuma çağrısı üzerine ne yapmalıdır?

A) Satışlarını bitirene kadar namaza gitmeyi ertelemelidir

B) Alışverişi bırakıp cuma namazına yönelmelidir

C) Cemaat yerine her durumda tek başına öğleyi seçmelidir

D) Kazançlı işlemleri cuma yükümlülüğünden önce tutmalıdır

20. İslam ticaret hukukunda faizden uzak durma ilkesi hangi çerçevede yer alır?

A) Meşru kazancın temel sınırları içinde

B) Yalnız işyerindeki izin sürelerinin belirlenmesi içinde

C) Yalnız ürün tanıtımına ilişkin kurallar içinde

D) Yalnız ambalajın tartılmasına ilişkin kurallar içinde

Cevap Anahtarı

1–D 2–B 3–D 4–C 5–B

6–C 7–A 8–D 9–A 10–D

11–A 12–A 13–C 14–B 15–C

16–D 17–B 18–C 19–B 20–A